

Právní vztahy a právní skutečnosti

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), který nabyl účinnosti 1. 1. 2014, rozlišuje u fyzických osob dvě způsobilosti – právní osobnost a svéprávnost.

Z tohoto důvodu si dovoluji navrhnout nové znění části textu pracovního listu. Kromě používání této nové terminologie navrhuji upravit i vymezení těchto dvou způsobilostí, zpřesnit informace o svéprávnosti u nezletilých a omezení svéprávnosti.

Právní vztahy a právní skutečnosti

Právní vztahy:

- jsou **společenské vztahy mezi dvěma nebo více subjekty** práva, které vůči sobě vystupují jako **nositelé navzájem spjatých práv a povinností**
- jsou **vztahy upravené právními normami**, kterými se mají řídit účastníci těchto vztahů

Při rozboru právních vztahů se zkoumají 3 prvky:

účastníci = subjekty

obsah = práva a povinnosti

předmět = objekt

Ad 1) Subjekty

- ti, kteří jsou v právním vztahu **povinni nebo oprávněni něco konat** (zaplatit daně), **něčeho se zdržet** (nepožívat omamné a psychotropní látky), **něco strpět** (kontrolu z finančního úřadu)
- rozlišujeme:

a) **osoby fyzické** – tj. lidé (každá fyzická osoba)

b) **osoby právnické** – tj. uměle vytvořené subjekty – orgány a organizace

„Ad a) u fyzických osob rozeznáváme dvojí právní způsobilost:

- právní osobnost
- svéprávnost

Právní osobnost

= způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti

- jedná se o způsobilost k právům a povinnostem (např. způsobilost být subjektem vlastnického práva, dědického práva)
- člověk má právní osobnost od narození do smrti; během našeho života se tato způsobilost nemění, nemůže být nijak omezena.

Svéprávnost

= způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem

- svéprávnost je způsobilost samostatně právně jednat (např. uzavírat smlouvy, pořizovat závěť)
- plně svéprávným se člověk stává zletilostí (tj. dovršením osmnáctého roku věku)

Svéprávnost u nezletilých (tj. osob mladších osmnácti let)

- nezletilí jsou svéprávní pouze částečně (omezeně)
- nezletilý je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Nezletilý je ke konkrétnímu právnímu jednání způsobilý (může samostatně právně

jednat), pokud ví, co dělá, chápe podstatu právního jednání, uvědomuje si dosah a následky svého jednání (uvědomuje si, co právním jednáním může způsobit).

Příklad: Sedmileté dítě může uzavřít kupní smlouvu, která se týká koupě zmrzliny v obchodě, nemůže však uzavřít kupní smlouvu týkající se koupě nemovitosti v hodnotě několika milionů korun. Rozdíl je v tom, že ve druhém případě nezletilý není k uzavření smlouvy způsobilý, nezná dosah svého jednání, neuvědomuje si následky svého jednání.

Omezení svéprávnosti

- člověk nemůže být svéprávnosti zbaven, může mu však být omezena.
- omezit svéprávnost člověka může jen soud, pokud člověk není pro duševní poruchu schopen v určitém rozsahu samostatně právně jednat.
- za osobu omezenou ve svéprávnosti jedná v těch záležitostech, ve kterých není tato osoba schopna samostatně právně jednat, soudem jmenovaný opatrovník."

Způsobilost k právům a povinnostem:

- umožňuje člověku být účastníkem právního vztahu = **právní subjektivita**
- **způsobilost** osoby **nabývat práva a mít povinnosti**
- **vzniká narozením a zaniká úmrtím** nebo **prohlášením za mrtvého**
- během života se způsobilost **nemění**
- **nemůže** být nijak omezena

Způsobilost k právním úkonům:

- **způsobilost** vlastním jednáním **zakládat, měnit a rušit právní vztahy, nabývat práva a zavazovat se k povinnostem**, např. uzavírat manželství

- způsobilost vzniká až **dosažením zletilosti** – 18 let, za nezletilé jedince jednají **zákonní zástupci**

Omezení a zbavení způsobilosti k právnímu jednání

- soud **může zbavit** jedince způsobilosti, nebo **ji omezit**
- úkony, které fyzická osoba **nemůže konat**, musí za ni činit soudem **ustanovený opatrovník**

Trestní odpovědnost

- způsobilost nést negativní následky svého protiprávního jednání

Právní skutečnosti

= skutečnost, s níž právní norma spojuje **vznik, změnu nebo zánik** právního vztahu

- dochází k tomu **samočinně** nebo **záměrně**
- podle toho dělíme **dva druhy** právních skutečností:

1) objektivní události

- **vyplývají z přírodních zákonitostí**, které působí na právní vztahy **samočinně**

- úmrtí člověka
- uplynutí času
- přírodní katastrofa

2) subjektivní právní jednání

- právní vztahy **se zakládají, mění nebo ruší záměrně a uvědoměle**, např. uzavřením smlouvy

Platný právní jednání musí být:

- určitý
- srozumitelný
- svobodný
- vážně míněný

Neplatný právní jednání:

- obsahem či účelem odporuje zákonu

Právní jednání může být:

- jednostranné (unilaterální) – poslední vůle
- dvoustranné (bilaterální) – smlouva
- mnohostranné (multilaterální) – založení družstva

Nejčastější právní jednání fyzických či právnických osob je **uzavírání smlouvy**

- vzniká tehdy, když se účastníci **shodnou** na jejím obsahu
- uzavírá se **ústně** nebo **písemně** (lépe prokazatelná)

Právní jednání se uskutečňuje:

- **osobně nebo v zastoupení**

Právní jednání v zastoupení:

- 1) **zákonné** – na základě zákona nebo rozhodnutí soudu
- 2) zastoupení na základě udělení **plné moci**, kde je vymezen **rozsah zmocněncova oprávnění**

Subjekt jedná:

- výslovně**
- jinými způsoby**

Typické : ***konkludentní činy***

- **aktivní jednání, z něhož je zřejmý úmysl jednajícího** (při vstupu do tramvaje je zřejmé, že chceme být účastníkem právního vztahu, uzavřeného mezi námi a dopravcem na základě smlouvy o přepravě...)

Nečinnost (opomenutí)

- pasivní postoj, se kterými jsou spojeny právní následky

Další právní skutečnosti:

- **individuální právní akty státních orgánů**
- **protiprávní jednání, jimi se zakládají odpovědnostní právní vztahy**